

1511702-49.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... dos faroletes ou dos pneus de um automóvel não tipifica a qualificadora". (BITENCOURT, 2012, código penal comentado, p. 772).

Compartilhando deste entendimento, esclarece Nelson Hungria: que "Não é obstáculo, no sentido legal, a resistência inerente à coisa em si mesma. Assim, não é furto qualificado a subtração da árvore serrada pelo próprio agente ou da porção de pano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511702-49.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511702-49.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

CARLOS RODRIGUES DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, incisos I e II, combinado com art. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo apurado no dia 16 de abril de 2019, por volta das 05h30min, na Rua Sergipe, 99, Iguatemi, São Paulo - SP, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em fios de cobre de propriedade da empresa Telefônica do Brasil S.A, instalados no 38º Batalhão da Polícia Militar, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Citado por edital, deixou de comparecer em juízo para formalizar sua citação pessoal, bem como não constituiu defensor para oferecer resposta à acusação e diante disso, foi declarado revel, sendo suspensos o prazo prescricional e o processo, conforme dispõe o art. 366, do Código de Processo Penal.

Preso por outro processo, o réu foi então citado pessoalmente, notificado e apresentou sua resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia e não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento ocasião em que foram ouvidos os policiais Alexandre e Bruno e, ao final, interrogado o réu.

As partes desistiram da oitiva do representante legal da vítima o que foi devidamente homologado.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento do princípio da insignificância, sob alegação de ausência de tipicidade material no caso em tela, bem como o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob alegação de que a destruição foi para a subtração da própria coisa. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do furto simples, a atenuante da confissão espontânea e fixação do regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não obstante o esforço da combativa Defensora que atua perante este juízo, a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida.

De princípio da insignificância não há que se cogitar. Isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se chancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país. Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso vertente, a lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor dos bens subtraídos, já que sua conduta típica se revestiu de relevância para a seara penal. Com efeito, o furto de fios elétricos deve ser coibido já que o prejuízo causado por este crime vai muito além do valor do objeto, ainda mais, nos tempos atuais em que nada é possível se fazer sem que haja energia elétrica no local e ainda mais, o local em questão se trata de um batalhão da polícia militar que não pode ficar sem energia elétrica sob pena de não se poder fazer o mínimo para garantir o atendimento da população.

Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento (HC 94765, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

Veja-se ademais que o réu é useiro e vezeiro na prática de furto e assim se trata de um criminoso habitual que faz da prática de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida, não podendo a lei penal se esquivar-se da punição em virtude de

reiteração de crimes da mesma natureza.

Ne sentido, aliás: "(...) não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por paciente que é costumeiro na prática de crimes da espécie" (RHC 118.014/ES, rel Min Gilmar Mendes, rel. p/acórdão Min Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 12.11.2023. STJ: ERESp 1.217.514/RS, rel Min Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 09.12.2015, noticiado no Informativo 575; RHC31.612/PB, rel. Min Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541).

No mérito propriamente dito, não há dúvidas de que o réu tentou subtrair os bens mencionados na denúncia.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação dos fios subtraídos, auto de exibição e apreensão da faca e laudo do local dos fatos.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia afirmou que ao passar e visualizar os fios, subiu no muro, cortou os objetos e no momento em que descia foi surpreendido com a chegada dos policiais que o prenderam. A confissão do réu, ao contrário do alegado pela Defesa veio sim devidamente corroborada pelas declarações dos dois policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, policial Alexandre, após prestar o compromisso de dizer a verdade, ouvido em Juízo, relatou que, o dia dos fatos, ao chegar com outro policial Bruno, no Batalhão da Polícia, avistou o réu cortando a outra ponta que ligava o fio de cobre ao poste com intuito claro de subtrai-lo. Disse que Carlos encontrava-se sob o efeito de alguma substância, pois estava com ânimo alterado e que com ele foram apreendidos os fios um instrumento utilizado para corta-los.

No mesmo sentido, o policial Bruno, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos, avistou o réu subtraindo os fios e já descendo pelo muro. Disse que Carlos encontrava-se sob o efeito de alguma substância, que não soube identificar se era álcool ou entorpecentes.

Estas são as provas colhidas e diante delas, a condenação do réu é medida que se impõe.

A qualificadora da escalada, veio devidamente comprovada seja pelas declarações do próprio réu e dos policiais no sentido de que o acusado foi visto em cima do muro, cortando os fios que estavam ligados ao poste, bem como pela descrição do local dos fatos e fotografia juntada ao laudo pericial de fls. 74/76.

Por outro lado, a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo de fato deve ser afastada, como muito bem ponderado pela Defensora.

Isso porque, respeitadas posições em contrário, para este juízo, o obstáculo deve anteceder a coisa a ser furtada, ou seja, deve ter sido rompido com a finalidade de acesso ao alvo do furto, sendo que a violência contra o próprio objeto do crime não qualifica a conduta.

Neste sentido, defendendo a não incidência da qualificadora, o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt afirma que: "A violência deve ser contra obstáculo que dificulte a subtração e não contra a própria coisa que é o objeto da subtração. Obstáculo é tudo o que é empregado para proteger a coisa contra eventual ação delitiva.

Não se considera obstáculo aquilo que integra a própria coisa, como, por exemplo, os vidros do automóvel, a menos que sejam rompidos para subtrair objetos que se encontram no interior do veículo, mas não para subtrair o próprio; da mesma forma, o simples desparafusamento dos faroletes ou dos pneus de um automóvel não tipifica a qualificadora". (BITENCOURT, 2012, código penal comentado, p. 772).

Compartilhando deste entendimento, esclarece Nelson Hungria: que "Não é obstáculo, no sentido legal, a resistência inerente à coisa em si mesma. Assim, não é furto qualificado a subtração da árvore serrada pelo próprio agente ou da porção de pano por ele cortada à respectiva peça, ou do pedaço de chumbo que violentamente destaca de um encanamento. É indeclinável que haja violência exercida contra um obstáculo exterior à coisa. No caso, por exemplo, de uma coisa anexa a outra (para o fim de sua própria utilização), mas de modo a permitir o desligamento sem emprego de violência, a sua subtração, mediante tal expediente, não é furto qualificado

(HUNGRIA, 1967, p. 42).

No mesmo sentido caminha grande parte da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO (ART. 155, §1º, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. ARROMBAMENTO QUE OCORREU PARA FURTAR O PRÓPRIO VEÍCULO. OBSTÁCULO INERENTE À COISA QUE SE PRETENDIA FURTAR. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Criminal n. 0000978- 50.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 29-04-2021).

E ainda: "1-) Apelação criminal. Furto tentado. Parcial provimento do recurso da Acusação para afastar a tentativa, elevar a pena-base, redimensionar a pena final e fixar o regime inicial fechado. 2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Incabível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por não incidir na hipótese de o agente imprimir violência contra obstáculo inerente à própria coisa. No caso, conquanto o laudo pericial tenha atestado fraturas e atritos nas travas de segurança, referidos equipamentos integram os veículos, de maneira que a violência foi empregada contra o próprio objeto do furto, não caracterizando, pois, a qualificadora em questão. 4-) Imperioso o afastamento da tentativa. Recorrido surpreendido quando já havia se distanciado do local da subtração. Houve, portanto, a inversão da posse da "res furtivae", porque os veículos saíram da esfera de vigilância e disponibilidade da empresa-vítima, ainda que por curto lapso de tempo entre a subtração e a recuperação. O delito, desse modo, se consumou, até porque, nesse período, a empresa deixou de exercer poderes inerentes à propriedade. 5-) Pena redimensionada. Na primeira fase, a pena-base deve ser elevada de apenas 1/5, pelos maus antecedentes e porque o apelado cometeu o furto durante cumprimento de pena em regime aberto, tendo-se um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na segunda fase, pode-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena no mesmo patamar. Por fim, na terceira fase, em razão do afastamento da tentativa, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Total: um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. 6-) O regime deve ser inicial fechado, pela reincidência, maus antecedentes, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais. 7-) Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão dos maus antecedentes e recidiva (arts. 44, "caput", inc. II e III, do Estatuto Repressivo). 8-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5) (TJSP; Apelação Criminal 1500523- 35.2020.8.26.0228; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021).

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu era primário a época dos fatos, consoante certidão de fls. 155/157.

No entanto, foi condenado definitivamente por delito praticado anteriormente ao crime aqui narrado, o que embora não configure a agravante da reincidência, caracteriza maus antecedentes a ensejar o acréscimo da pena-base.

Este é aliás o entendimento pretoriano que vem sendo adotado, como a seguir se demonstra: "É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n.

1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado. Acórdão 1310198, 07090202620198070005, Relator: CRUZ

MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021.

Assim sendo, com fulcro no disposto no art. 59 do Código Penal a pena base deve ser aumentada em 1/6, chegando-se a 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase há que se considerar a confissão do acusado e assim a pena deve ser reduzida e retornar ao patamar mínimo legal estabelecido.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a se considerar.

Presente no caso a tentativa, já que o delito de furto não se consumou pois o réu foi surpreendido pelos policiais no momento em que descia do poste de luz, com os fios de cobre já em suas mãos. Assim sendo, considerando o iter criminis praticado pelo acusado, que já havia escalado o muro, e o poste e já cortado os fios para leva-los, a pena deve ser diminuída no mínimo legal de 1/3, e ser fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa.

Considerando que não há nos autos provas da condição econômica do acusado fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 01 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 06 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Inviável é a substituição da pena, de acordo com o art. 44, inciso III, do C.P. Como é sabido, não basta que o acusado satisfaça os requisitos objetivos da lei para ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, é necessário, também que os requisitos subjetivos lhe sejam favoráveis, como a seguir se demonstra: "Eventual substituição da pena de privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a estipulação de regime prisional, estão a depender da análise articulada das circunstâncias subjetivas dos pacientes, as quais, in casu, foram inteiramente desfavoráveis".

Veja-se que no caso em tela, o réu além de possuir condenação por fato anterior ao crime aqui tratado, e ter sido beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, foi novamente preso e condenado por outros dois delitos e cumpre pena em regime semiaberto, o que demonstra que não esta apto a ser novamente beneficiado.

Não há falar em detração na espécie (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal). Sem indenização mínima, uma vez que a vítima recuperou o bem subtraído (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

Tendo permanecido solto, em razão deste processo, poderá apelar desta em liberdade já que não há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, notadamente em razão da pena acima aplicada.

Após o transito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficiem-se IIRGD e TRE.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Com a juntada do cálculo aos autos abra-se vista às partes para devida ciência e eventual manifestação.

Comunique-se à vítima, consoante disposição legal.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas judiciárias, que decorre de expressa previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Contudo, caso demonstre preencher a hipótese legal, poderá o réu valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel.

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011).
P.R.I.C.
São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA